

Exp.Nº: 209298

Fecha: 06/08/2026

INFORME JURÍDICO, MAGALY DEL CARMEN CORTÉS URBINA.

REGIÓN DEL MAULE, 06 del 08 de 2026 Fiscal: Si.... No.X.

1.- Resultado del Análisis Jurídico Sí es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.

2.-La solicitante es doña MAGALY DEL CARMEN CORTÉS URBINA, C.I. Nº 8.626.756-K.

3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Personal, Rural, ubicado en LOTE DOS RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DEL LOTE A, RESULTANTE DEL RESTO DE LA PARCELA Nº 6, HIJUELA DOS DEL FUNDO LAS DOSCIENTAS S/Nº, Comuna de Pencahue, Provincia de Talca, Región del Maule, con una superficie aproximada de 1.567,9 mt2.

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 123-195, con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$1.187.316.

- El Título de dominio que ampara el inmueble rola a Fojas 17.087 Nº 4.865 del año 2014 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talca.

- El Título ampara en forma parcial el inmueble objeto de regularización, atendido que la solicitante es titular de derechos equivalentes al 17,49% del inmueble de mayor cabida denominado Lote Dos.

- Se acompaña Escritura Pública de Liquidación y Adjudicación de Comunidad.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad particular rural, que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento.

4.- De los antecedentes de la posesión invocada que constan en el expediente que la solicitante posee el inmueble según se pasa a explicar:

a.- COMPRAVENTA DE DERECHOS. La solicitante ampara su posesión en la escritura pública de liquidación y adjudicación de comunidad celebrada con el Grupo Habitacional Tierra Linda, celebrada con fecha 30 de enero de 2014, en la Notaría Pública de don José Adasme Bravo, de Talca, inscrita a Fojas 17087, Nº 4865 del año 2014, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talca, mediante la cual adquirió derechos equivalentes al 17,49% sobre el inmueble denominado Lote Dos, resultante de la división del Lote A, del resto de la Parcela Nº 6, Hijuela Dos del Fundo Las Doscintas, comuna de Pencahue. Conforme a dicha adjudicación, le corresponde una superficie aproximada de 1.567,9 m², porción que ocupa materialmente y respecto de la cual solicita regularización. Por este acto pretende obtener un título singular respecto del retazo que efectivamente posee dentro del inmueble común.

b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas, la solicitante tiene la posesión material exclusiva y continúa sin violencia ni clandestinidad por 10 años.

c.- La posesión la ejerce la solicitante por sí misma y en forma exclusiva respecto del retazo individualizado.

d.- No existe en contra de la solicitante juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

e.- La solicitante reúne en principio los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley N° 2695/79.

5.- Procedencia de la Regularización de la Posesión de la Pequeña Propiedad Raíz a través del Procedimiento Establecido en el D.L. N°2695

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual resulta difícil u oneroso de realizar, por cuanto la solicitante sólo posee una cuota de derechos sobre un inmueble de mayor extensión y requiere obtener un título de dominio individual respecto del retazo que ocupa materialmente, siendo aplicable al caso en particular el procedimiento administrativo contenido en el D.L. N° 2695/79, de acuerdo a lo establecido específicamente en sus artículos 1º, 2º, 4º y 10º, y demás normas legales aplicables.

Observaciones:

- Verificar actos posesorios declarados tales como cercos, construcciones, plantaciones, entre otros que deberán ser constatados en la etapa técnica correspondiente-

- Se oficia a las siguientes instituciones: Dirección de Obras Municipal de Penciahue, SERVIU y MINVU, solicitando antecedentes sobre situación urbanística del inmueble objeto de regularización.

- Se deberá verificar en terreno la existencia de cercos y delimitación material de la porción ocupada, así como los actos positivos de posesión ejercidos por la solicitante en los términos del artículo 4º del D.L. N° 2695/79.

- Se solicita que en la respectiva etapa técnica se verifique en terreno si la superficie del predio solicitado en regularización es coincidente con la existente en el inmueble ya individualizado;

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN